

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2998/2535

นาง ปราณีต จำรูญ
นาย อรินทร์ชัย ไบสูงเนิน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

ในคดีก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิดตามสัญญาจำประกันศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง เนื่องจากโจทก์ไม่มีหนังสือสัญญาจำประกันมาแสดง คดีถึงที่สุด โจทก์มาฟ้องคดีนี้ขอให้จำเลยที่ 2 รับผิดตามหนังสือสัญญาจำประกันฉบับเดียวกับที่ ฟ้องในคดีก่อน จึงเป็นการฟ้องขอให้ศาลวินิจฉัยในประเด็นโดยอาศัยเหตุอย่าง เดียวกัน เป็นฟ้องซ้ำ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 100,000 บาท ไป จากโจทก์โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้จำประกัน ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ร่วมกันชำระต้นเงินและดอกเบี้ยแก่โจทก์

ในชั้นรับฟ้องศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 คงรับฟ้องไว้เฉพาะจำเลย ที่ 2

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 81/2531 ของศาลชั้นต้น หนังสือสัญญาจำประกันที่โจทก์นำมาฟ้องความจริงเป็น

เรื่องโจทก์และจำเลยที่ 1 ร่วมลงทุนรับเหมางานไฟฟ้าด้วยกัน โดยโจทก์เป็นผู้ออกเงินลงทุน จำเลยที่ 1 เป็นผู้รับเหมาและออกแรง ได้ชำระบัญชีกันหมดแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินให้โจทก์จำนวน 79,223บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ประเด็นวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า ฟ้องคดีนี้เป็นฟ้องช้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 81/2531ของศาลชั้นต้นหรือไม่ และจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่เพียงใด ในประเด็นแรกเรื่องฟ้องช้ำนั้น ได้ความว่าในคดีก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบหนังสือสัญญาค้ำประกันฉบับเดียวกับที่โจทก์นำมาฟ้องในคดีนี้ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 และศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดีก่อนโดยวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีเอกสารหนังสือสัญญาค้ำประกันมาแสดง เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 วรรคสองและคดีถึงที่สุดแล้ว โดยโจทก์มิได้อุทธรณ์ฎีกาคัดค้านข้อวินิจฉัยของศาลชั้นต้นเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยดังกล่าว และพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นก็เท่ากับศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีแล้วว่าจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันโดยอาศัยเหตุที่โจทก์ไม่มีหนังสือสัญญาค้ำประกันมาแสดงต่อศาล โจทก์ฟ้องคดีนี้ขอให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบหนังสือสัญญาค้ำประกันฉบับเดียวกับที่ฟ้องในคดีก่อน จึงเป็นการขอให้ศาลวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี โดยอาศัยเหตุเรื่อง

หนังสือสัญญาคำประกันฉบับเดิมนั้นอีก กรณีเป็นที่เห็นได้ชัดว่า คดีนี้กับคดีก่อน เป็นการฟ้องขอให้ศาลวินิจฉัยในประเด็นโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ดังนั้น ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อนตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 148 เช่นนี้ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นเรื่องความรับผิดของจำเลยที่ 2 ต่อโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต-มงคล สระฐาน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ